

1520187-81.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... em 1/6, alcançado para o crime de tráfico a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão.

Em relação ao crime de posse de munição, mantenho a pena-base no mínimo legal à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. O acusado confessou o crime de tráfico de drogas, ainda que tenha buscado diminuir sua responsabilidade, o que de toda forma deve atenuar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520187-81.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520187-81.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240106/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 27164019 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2240106 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD LORANN GARCIA DE LIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Paiva Garcia

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou RICHARD LORANN GARCIA DE LIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da lei n. 11.343/06, e 12, caput, da lei n. 10826/03, em concurso material de infrações.

A inicial acusatória contém a exposição dos seguintes fatos criminosos:

"Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 01 de setembro de 2022, por volta de 16h00min, no interior da residência situada na Rua Cachoeira Nova Vida, nº 100, viela da Cachoeira, casa nº 50, São Lucas, nesta cidade e comarca da Capital, RICHARD LORANN GARCIA DE LIRA, qualificado nos autos, guardava e tinha em depósito, com a finalidade de tráfico, drogas consistentes em 8.181,00 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 22/23 e laudo de constatação provisória a fls. 13/16). Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, RICHARD LORANN GARCIA DE LIRA, qualificado nos autos, possuía e mantinha sob sua guarda 10 munições de calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 24/25). Por ocasião dos fatos, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o denunciado na condução de motocicleta, tendo ele rapidamente ingressado em uma residência ante a aproximação da viatura. Pouco depois, RICHARD saiu da residência e foi abordado pelos policiais. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ocorre que os policiais sentiram forte odor de maconha oriundo da residência. Indagado, RICHARD admitiu que guardava maconha no imóvel, ao qual franqueou o acesso. No interior da residência, os agentes públicos localizaram 15 tijolos de maconha e 17 outras porções a granel (cf. fotografia a fls. 34), além de embalagens vazias para acondicionamento de drogas e balanças de precisão. Ainda, os policiais militares localizaram no interior da residência 10 munições de calibre 38. Interrogado pela autoridade policial, o indiciado afirmou que guardava a maconha em sua residência a pedido de uma pessoa (fl. 17)."

A denúncia foi recebida em 12/09/2022 (fls. 80/81). O acusado foi regularmente citado (fl. 149) e apresentou resposta à acusação (fls. 106/111).

Seguiu-se a instrução probatória com a inquirição de testemunhas e, por fim, interrogatório do acusado (fls. 174/175).

Por ocasião dos debates, o Ministério Público sustentou a procedência da denúncia com a imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

A defesa requereu, em vista da confissão, o reconhecimento de circunstância atenuante, a aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da lei n. 11343/06 no grau máximo, além de fixação de regime inicial prisional diverso do fechado para o cumprimento da pena.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é integralmente procedente.

Encerrada a instrução, existe prova segura da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas e de posse ilegal de munição de arma de fogo, como consta da denúncia.

O Instituto de Criminalística atestou a natureza da substância entorpecente e a potencialidade lesiva de 06 projéteis de arma de fogo encontrados com o acusado (fls. 91/93 e 169/172). Também foi realizado exame pericial nos apetrechos encontrados com o acusado (balanças, centenas de embalagens para acondicionamento da droga e uma máquina para pagamento com cartão) – fls. 154/163.

A autoria também é indubitosa.

O acusado, quando interrogado, confessou que guardava a droga, os apetrechos para o tráfico e as munições.

Afirmou, em resumo, que passava por dificuldades financeiras, residia no local e aceitou o depósito das drogas e das munições, para um tal de "BETO", em troca de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Os policiais militares inquiridos em juízo confirmaram a apreensão das drogas e das munições, mas esclareceram que o acusado relatou no momento da prisão que era ele próprio que exercia o comércio como outsider.

Nas filmagens da BODYCAM dos policiais militares é possível verificar que o acusado, realmente, afirmava que exercia o comércio de drogas, sem integrar a "facção", e não apenas o mero depósito em nome de terceiros – o que aliás já configuraria o crime de tráfico de drogas.

A apreensão dos apetrechos no local, especialmente as balanças com vestígios de droga, as anotações e uma máquina para pagamento com cartão de crédito demonstra que o acusado efetuava sim vendas e, inclusive, manipulava drogas no local.

Não há dúvida nenhuma, portanto, da prática delitiva, como consta da denúncia.

Passo, portanto, à fixação da pena.

1. O acusado guardava quantidade expressiva de maconha – mais de 08 kg. Em consideração ao disposto no art. 42, da lei n. 11343/06, aumento a pena-base em 1/6, alcançado para o crime de tráfico a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão. Em relação ao crime de posse de munição, mantenho a pena-base no mínimo legal à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. O acusado confessou o crime de tráfico de drogas, ainda que tenha buscado diminuir sua responsabilidade, o que de toda forma deve atenuar a pena.

Restabeleço, portanto, a pena mínima para o crime de tráfico de drogas.

3. Não há causas gerais de aumento ou diminuição para nenhum dos delitos, de forma que torno definitiva a pena de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, no mínimo legal, para o crime de tráfico de drogas, e 01 ano de detenção e pagamento de 10 dias multa, no mínimo legal, para o crime de posse ilegal de munição.

Registro que deixei de aplicar o disposto no art. 33, § 4º, da lei n. 11343/06, pois o acusado mantinha em depósito 05 balanças de precisão, centenas de embalagens para acondicionamento da droga e até uma máquina para pagamento com cartão de crédito, o que evidencia, sem dúvida nenhuma, que se dedicava de forma reiterada ao comércio de drogas.

A pena de reclusão referente ao crime de tráfico de drogas será cumprida em regime inicialmente fechado, porque desfavoráveis as circunstâncias judiciais, e a pena de detenção referente ao crime de posse de munição em regime semiaberto.

ASSIM SENDO, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR RICHARD LORANN GARCIA DE LIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento do valor correspondente a 500 dias-multa, fixados no mínimo legal, e mais 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento do valor correspondente a 10 dias-multa, fixados no mínimo legal por infração ao art. 33, caput, da lei n. 11.343/06, e 12, caput, da lei n. 10826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

O acusado está preso e não poderá recorrer em liberdade, pois efetivamente necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Anoto, nesse ponto, que o acusado guardava, para fins de tráfico, mais de 08 kg de maconha, além de 05 balanças de precisão, centenas de embalagens para acondicionamento da droga e até uma máquina para pagamento com cartão de crédito, o que evidencia o profundo envolvimento com o comércio de drogas e a impossibilidade de adoção de qualquer medida cautelar menos grave que a prisão preventiva.

Autorizo a destruição das drogas, das munições e de todos os apetrechos apreendidos com o acusado.

Publique-se. Intime-se.

São Paulo, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA